



P U T U S A N

Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAT ROMLI BIN M RIFAI;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 8 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rusun Sombo Blok B/411 Rt/002 RW/005 Kel/Ds Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya (sesuai dengan KTP dengan NIK 3578160804880002) dan Jl Karang Tembok Gg 4 No 22 B Rt/007 Rw/004 Kel/Ds Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya (tempat tinggal saat ini);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (tukang parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/317/VII/RES.4.2/2025/Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2026;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokatnya yang bernama R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia beralamat di Jl. Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 15 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 18 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 19 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAT ROMLI BIN M RIFAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAT ROMLI BIN M RIFAI** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** yang wajib dibayar dalam waktu 1 bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari. dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 39 (tiga Puluh Sembilan) Plastik Klip Dengan Total Berat Bersih 22.421 (dua Puluh Dua Koma Empat Dua Satu) Gram Dari Berat Kotor $\pm$ 32,27 (tiga Puluh Dua Koma Dua Puluh Tujuh) Gram;
- 2) 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik;
- 3) 3 (tiga) Buah Dompot. 2 Buah Berwama Pink (sedang & Kecil) Dan 1 Buah Berwama Hitam (tanpa Merk);
- 4) 3 (tiga) Bungkus Plastic Klip;
- 5) 2 (dua) Buah Sendok Sabu Dari Sedotan;
- 6) 1 (satu) Buah Korek Api;
- 7) 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 10 Wama Biru Dengan Nomor Simcard 083186565654. Imei 861329053154002 Dan 861329053154010;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 8) Uang Tunai Sebanyak Rp.950.000,00 (sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pecahan Rp.100.000,00 Ada 9 Lembar Dan Rp.50.000,00 Ada 1 Lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Advokat Terdakwa tanggal 5 Maret 2026 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Advokat Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan tertulis dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-5686/11/2025, tanggal 17 Desember 2025 dan Berita Acara Penyesuaian Kualifikasi Yuridis sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MAT ROMLI BIN M RIFAI** pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2025 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Karang Tembok Gg.4 No.22 B Rt.007 Rw.004 Ke/Ds. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa diberi Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 poket oleh Sdr. NASIR (DPO) dengan rincian 15 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjual sebanyak 12 poket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi total yang sudah terdakwa jual sebanyak 13 poket.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelepon Sdr. ABAH TIMIN (DPO) untuk memberi kabar kalau sudah menjual 12 poket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi yang ada padanya bersisa 3 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. ABAH TIMIN (DPO) bilang "ya udah setorkan ke Nasir uangnya nanti tak kasih lagi, nanti potong Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayaranmu" lalu terdakwa jawab "iya". Jadi pendapatan terdakwa sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara upah yang terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana upah tersebut diterima 2 hari sekali pada saat menyetorkan uang hasil penjualannya.
- Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan Sdr. NASIR (DPO) di gapura

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan rumah terdakwa di Jl Karang Tembok Gg 4 No 22 B Rt/007 Rw/004 Kel/Ds Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya untuk menyetorkan uang hasil penjualan sekaligus mengambil lagi Narkotika Jenis Sabu dimana saat itu terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena telah di potong upah terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat lagi Narkotika jenis Sabu dari Sdr. NASIR (DPO) sebanyak 30 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total Narkotika sabu yang berada pada terdakwa sebanyak 33 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 14.00 WIB menjual lagi sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB terdakwa menjual lagi 2 poket dengan rincian 1 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pada pukul 17.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 1 poket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi pendapatan terdakwa sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 poket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 WIB menjual lagi sebanyak 3 poket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada teman-temannya. Jadi pendapatan terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menelepon Sdr. NASIR (DPO) dan memberitahukan perihal sisa Narkotika jenis Sabu yang berada ditangannya adalah sebanyak 38 poket dengan rincian 25 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 13 poket seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan Sdr. NASIR (DPO) di gapura dekat dengan rumah terdakwa dan saat itu terdakwa diberi 1 poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor $\pm$ 20 gram, sehingga total Narkotika Jenis Sabu yang berada pada terdakwa adalah sebanyak 39 poket Narkotika Jenis Sabu dengan rincian 1 poket dengan berat kotor $\pm$ 20 gram, 25 poket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 13 poket harga Rp.150.000,- Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl Karang Tembok Gg 4 No 22 B Rt/007 Rw/004 Kel/Ds Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya dimana pada saat itu terdakwa hendak tidur petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan. Setelah itu petugas melakukan interogasi dan penggeledahan badan/pakaian maupun tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa :

- 39 plastik klip, total berat kotor $\pm$ 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) gram
- 1 buah timbangan elektrik
- 3 buah dompet, 2 buah berwarna pink (sedang & kecil) dan 1 buah berwarna hitam
- 3 bungkus plastic klip
- 2 buah sendok sabu dari sedotan
- 1 buah korek api
- Uang tunai sebanyak Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 buah Hp Merk REDMI warna biru dengan nomor simcard 083186565654

- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penimbangan terhadap 39 plastik klip Narkotika Jenis Sabu diketahui berat kotor keseluruhan $\pm$ 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) gram dengan rincian 1 (satu) poket plastik Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm$ 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip A berisi 13 poket plastic klip dengan berat kotor total $\pm$ 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip B berisi 25 poket plastic klip dengan berat kotor total $\pm$ 7,82 (tujuh koma delapan puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor. 07170/NNF/2025 tanggal 19 Agustus 2025, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No : 23404/2025/NNF s/d 23442/2025/NNF berupa 39 (Tiga puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 22,421 gram dan **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **MAT ROMLI BIN M RIFAI** pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2025 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Karang Tembok Gg.4 No.22 B Rt.007 Rw.004 Ke/Ds. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 juli 2025 saksi YUYUT TEGUH RIYANTO, SH. dan saksi RICO DWIRINANDA CAHYA selaku petugas Ditresnarkoba Polda Jatim beserta team memperoleh Informasi dari Informan/masyarakat bahwa sering terjadi Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika didaerah Jl. Karang Tembok Gg 4 No 22 B Rt/007 Rw/004 Kel/Ds Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya, selanjutnya petugas sepakat untuk berangkat menuju tempat yang telah diinfokan dan dilanjutkan observasi serta penyisiran ditempat tersebut kemudian petugas menemui informan untuk memastikan kebenaran adanya tindak pidana peredaran gelap Narkotika tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekira jam 15.30 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah yang beralamat di Jl. Karang Tembok Gg 4 No 22 B Rt/007 Rw/004 Kel/Ds Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian maupun tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa :
 - 39 plastik klip, total berat kotor $\pm$ 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) gram
 - 1 buah timbangan elektrik

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah dompet, 2 buah berwarna pink (sedang & kecil) dan 1 buah berwarna hitam
 - 3 bungkus plastic klip
 - 2 buah sendok sabu dari sedotan
 - 1 buah korek api
 - Uang tunai sebanyak Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 buah Hp Merk REDMI warna biru dengan nomor simcard 083186565654
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa memperoleh Narkotika sabu tersebut dari Sdr. MAT NASIR (DPO).
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor. 07170/NNF/2025 tanggal 19 Agustus 2025, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No : 23404/2025/NNF s/d 23442/2025/NNF berupa 39 (Tiga puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 22,421 gram dan **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Advokatnya menyatakan tidak mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai pasal 210 ayat (1) KUHAP, sebelum masuk pada pembuktian, Penuntut umum telah menyampaikan opening statement yang menyatakan bahwa Penuntut umum akan mengajukan saksi - saksi, barang bukti dan berita acara laboratoris yang akan memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas opening statement dari Penuntut Umum tersebut, Advokat dari Terdakwa menyatakan akan meneliti keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuyut Teguh Riyanto S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekitar jam 15.30 WIB didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Karang Tembok Gg 4 No 22 B RT 07 RW 04 Desa Pegirian Kec Semampir Kota Surabaya karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersama Saksi Rico Dwirinanda Cahya beserta satu team Reserse Narkoba Polda Jatim;
- Bahwa ditemukan barang bukti sebanyak total 39 plastik klip dengan total berat kotor $\pm 32,27$ (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) gram dengan rincian 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 20,14$ (dua puluh koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip A berisi 13 poket plastik klip dengan berat kotor total $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram dan 1 bungkus plastik klip b berisi 25 poket plastik klip dengan berat kotor total $\pm 7,82$ (tujuh koma delapan puluh dua) gram yang dimasukkan di dalam dompet warna pink (kecil) yang berada dalam kamar beserta barang bukti lainnya. Selain narkoba jenis sabu petugas kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa 1 buah timbangan elektrik, 3 buah dompet dengan rincian 2 buah berwarna pink (sedang dan kecil) dan 1 buah berwarna hitam, 3 bungkus plastik klip, 2 buah sendok sabu dari sedotan, 1 buah korek api, Uang tunai sebanyak Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) uang hasil penjualan, dan 1 buah hp merk redmi warna biru dengan nomor simcard 083186565654;
- Bahwa Terdakwa berperan menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Abah Timin yang diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. Abah Timin, dan Sdr. Nasir sebagai perantara Terdakwa kepada Sdr. Abah Timin;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali diberi narkoba jenis sabu untuk diedarkan kembali karena sudah sering sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa diberi Narkoba jenis sabu 2 hari sekali dan paling sedikit Terdakwa diberi 30 poket jenis sabu dengan rincian 15 poket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 poket harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan paling banyak Terdakwa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



diberi narkoba jenis sabu sebanyak 55 Poket Narkoba jenis sabu dengan rincian 25 Poket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 30 Poket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga yang sudah ditentukan dari Sdr Abah Timin yaitu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Abah Timin adalah dengan cara setor melalui Sdr Nasir yang kemudian Sdr. Nasir memberikannya kepada Sdr. Abah Timin;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali diberi narkoba jenis sabu adalah pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekira 21.00 WIB;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba dengan COD langsung bertemu dengan pembeli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 2 (dua) hari sekali berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sekitar 2 (dua) hari sekali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rico Dwirinanda Cahya, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekitar jam 15.30 WIB didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Karang Tembok Gg 4 No 22 B RT 07 RW 04 Desa Pegirian Kec Semampir Kota Surabaya karena menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersama Saksi Yuyut Teguh Riyanto S.H. beserta satu team Reserse Narkoba Polda Jatim;

- Bahwa ditemukan barang bukti sebanyak total 39 plastik klip dengan total berat kotor ±32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) gram dengan rincian 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan berat ±20,14 (dua puluh koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus



plastik klip A berisi 13 poket plastik klip dengan berat kotor total $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram dan 1 bungkus plastik klip b berisi 25 poket plastik klip dengan berat kotor total $\pm 7,82$ (tujuh koma delapan puluh dua) gram yang dimasukkan di dalam dompet warna pink (kecil) yang berada dalam kamar beserta barang bukti lainnya. Selain narkoba jenis sabu petugas kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa 1 buah timbangan elektrik, 3 buah dompet dengan rincian 2 buah berwarna pink (sedang dan kecil) dan 1 buah berwarna hitam, 3 bungkus plastik klip, 2 buah sendok sabu dari sedotan, 1 buah korek api, Uang tunai sebanyak Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) uang hasil penjualan, dan 1 buah hp merk redmi warna biru dengan nomor simcard 083186565654;

- Bahwa Terdakwa berperan menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Abah Timin yang diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. Abah Timin, dan Sdr. Nasir sebagai perantara Terdakwa kepada Sdr. Abah Timin;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali diberi narkoba jenis sabu untuk diedarkan kembali karena sudah sering sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa diberi Narkoba jenis sabu 2 hari sekali dan paling sedikit Terdakwa diberi 30 poket jenis sabu dengan rincian 15 poket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 poket harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan paling banyak Terdakwa diberi narkoba jenis sabu sebanyak 55 Poket Narkoba jenis sabu dengan rincian 25 Poket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 30 Poket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga yang sudah ditentukan dari Sdr Abah Timin yaitu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Abah Timin adalah dengan cara setor melalui Sdr Nasir yang kemudian Sdr. Nasir memberikannya kepada Sdr. Abah Timin;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali diberi narkoba jenis sabu adalah pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekira 21.00 WIB;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba dengan COD langsung bertemu dengan pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 2 (dua) hari sekali berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sekitar 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa diberi Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 poket oleh Sdr. Nasir (DPO) dengan rincian 15 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjual sebanyak 12 poket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi total yang sudah terdakwa jual sebanyak 13 poket;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelepon Sdr. Abah Timin (DPO) untuk memberi kabar kalau sudah menjual 12 poket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi yang ada padanya bersisa 3 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Abah Timin (DPO) bilang "ya udah setorkan ke Nasir uangnya nanti tak kasih lagi, nanti potong Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayaranmu" lalu terdakwa jawab "iya". Jadi pendapatan terdakwa sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara upah yang terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana upah tersebut diterima 2 hari sekali pada saat menyetorkan uang hasil penjualannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Nasir (DPO) di gapura dekat dengan rumah Terdakwa di Jl Karang Tembok Gg 4 No 22 B Rt/007 Rw/004 Kel/Ds Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya untuk

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetorkan uang hasil penjualan sekaligus mengambil lagi Narkotika Jenis Sabu dimana saat itu terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena telah di potong upah terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat lagi Narkotika jenis Sabu dari Sdr. NASIR (DPO) sebanyak 30 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total Narkotika sabu yang berada pada terdakwa sebanyak 33 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 14.00 WIB menjual lagi sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB terdakwa menjual lagi 2 poket dengan rincian 1 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pada pukul 17.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 1 poket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi pendapatan terdakwa sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 poket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 WIB menjual lagi sebanyak 3 poket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada teman-temannya. Jadi pendapatan terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menelepon Sdr. Nasir (DPO) dan memberitahukan perihal sisa Narkotika jenis Sabu yang berada ditangannya adalah sebanyak 38 poket dengan rincian 25 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 13 poket seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Nasir (DPO) di gapura dekat dengan rumah terdakwa dan saat itu terdakwa diberi 1 poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor $\pm$ 20 gram, sehingga total Narkotika Jenis Sabu yang berada pada terdakwa adalah sebanyak 39 poket Narkotika Jenis Sabu dengan rincian 1 poket dengan berat kotor $\pm$ 20 gram, 25 poket



harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 13 poket harga Rp.150.000,- Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekitar jam 15.30 WIB didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Karang Tembok Gg 4 No 22 B RT 07 RW 04 Desa Pegirian Kec Semampir Kota Surabaya oleh Petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim;

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 39 Klip plastic dengan total berat kotor $\pm$ 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) gram yang dimasukkan Terdakwa ke dalam lemari bajunya yang berada di dalam kamar Terdakwa dengan rincian 1 (satu) poket plastic narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm$ 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic Klip A berisi 13 poket plastic klip dengan berat kotor total $\pm$ 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram dan 1 bungkus plastic klip B berisi 25 klip dengan berat kotor total $\pm$ 7,82 (tujuh koma delapan puluh dua) gram, 1 buah timbangan elektrik, 3 buah dompet dengan rincian 2 buah berwarna pink (sedang dan kecil) dan 1 buah berwarna hitam, 3 bungkus plastik klip, 2 buah sendok sabu dari sedotan, 1 buah korek api, Uang tunai sebanyak Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) uang hasil penjualan, dan 1 buah hp merk redmi warna biru dengan nomor simcard 083186565654;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sejak $\pm$ 2 (dua) bulan yang lalu, namun Terdakwa sudah lupa berapa kali karena sudah sering sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa diberi narkotika jenis sabu 2 hari sekali dan paling sedikit terdakwa diberi 30 poket narkotika jenis sabu dengan rincian 15 poket dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 poket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan paling banyak terdakwa diberi narkotika jenis sabu sebanyak 55 Poket Narkotika jenis sabu dengan 25 Poket dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 30 poket dengan harga Rp,150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi upah sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 hari sekali karena Terdakwa menyetorkan hasil penjualan sekitar 2 hari sekali;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu 26 Juli 2025 dikamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenakan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), surat maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip dengan total berat bersih 22,421 (dua puluh dua koma empat dua satu) gram dari berat kotor $\pm$ 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah dompet, 2 buah berwarna pink (sedang & kecil) dan 1 buah berwarna hitam (tanpa merk);
- 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- uang tunai sebanyak Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). pecahan Rp.100.000,00 ada 9 lembar dan Rp.50.000,00 ada 1 lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna biru dengan nomor simcard 083186565654. Imei 861329053154002 dan 861329053154010;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07170/NNF/2025, pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantri Cahyani, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23404/2025/NNF s/d 23442/2025/NNF berupa 39 (Tiga puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 22,421 (dua puluh dua koma empat dua satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 231 ayat (1) KUHP, setelah kesaksian dan bukti yang disampaikan, Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mengajukan argumen penutup (closing argument) yang menjelaskan mengenai bukti - bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (surat) yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa diberi Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 poket oleh Sdr. Nasir (DPO) dengan rincian 15 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjual sebanyak 12 poket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi total yang sudah terdakwa jual sebanyak 13 poket;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelepon Sdr. Abah Timin (DPO) untuk memberi kabar kalau sudah menjual 12 poket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi yang ada padanya bersisa 3 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Abah Timin (DPO) bilang "ya udah setorkan ke Nasir uangnya nanti tak kasih lagi, nanti potong Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayaranmu" lalu terdakwa jawab "iya". Jadi pendapatan terdakwa sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara upah yang terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana upah tersebut diterima 2 hari sekali pada saat menyetorkan uang hasil penjualannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Nasir (DPO) di gapura dekat dengan rumah Terdakwa di Jl Karang Tembok Gg 4 No 22 B Rt/007 Rw/004 Kel/Ds Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya untuk menyetorkan uang hasil penjualan sekaligus mengambil lagi Narkotika Jenis Sabu dimana saat itu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena telah di potong upah terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat lagi Narkotika jenis Sabu dari Sdr. NASIR (DPO) sebanyak 30 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total Narkotika sabu yang berada pada terdakwa sebanyak 33 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 14.00 WIB menjual lagi sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB terdakwa menjual lagi 2 poket dengan rincian 1 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pada pukul 17.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 1 poket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi pendapatan terdakwa sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 poket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 WIB menjual lagi sebanyak 3 poket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada teman-temannya. Jadi pendapatan terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menelepon Sdr. Nasir (DPO) dan memberitahukan perihal sisa Narkotika jenis Sabu yang berada ditangannya adalah sebanyak 38 poket dengan rincian 25 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 13 poket seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Nasir (DPO) di gapura dekat dengan rumah terdakwa dan saat itu terdakwa diberi 1 poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor $\pm$ 20 gram, sehingga total Narkotika Jenis Sabu yang berada pada terdakwa adalah sebanyak 39 poket Narkotika Jenis Sabu dengan rincian 1 poket dengan berat kotor $\pm$ 20 gram, 25 poket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 13 poket harga Rp.150.000,- Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rico Dwirinanda Cahya dan Saksi Yuyut Teguh Riyanto S.H. yang merupakan Petugas Kepolisian dari



Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekitar jam 15.30 WIB didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Karang Tembok Gg 4 No 22 B RT 07 RW 04 Desa Pegirian Kec Semampir Kota Surabaya;

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 39 Klip plastic dengan total berat kotor $\pm 32,27$ (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) gram yang dimasukkan Terdakwa ke dalam lemari bajunya yang berada di dalam kamar Terdakwa dengan rincian 1 (satu) poket plastic narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 20,14$ (dua puluh koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic Klip A berisi 13 poket plastic klip dengan berat kotor total $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram dan 1 bungkus plastic klip B berisi 25 klip dengan berat kotor total $\pm 7,82$ (tujuh koma delapan puluh dua) gram, 1 buah timbangan elektrik, 3 buah dompet dengan rincian 2 buah berwarna pink (sedang dan kecil) dan 1 buah berwarna hitam, 3 bungkus plastik klip, 2 buah sendok sabu dari sedotan, 1 buah korek api, Uang tunai sebanyak Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) uang hasil penjualan, dan 1 buah hp merk redmi warna biru dengan nomor simcard 083186565654;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07170/NNF/2025, pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantri Cahyani, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23404/2025/NNF s/d 23442/2025/NNF berupa 39 (Tiga puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm 22,421$ (dua puluh dua koma empat dua satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dimana dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang - undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang - undang RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 609 ayat (2) huruf a Undang - undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 112 ayat (2) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang - undang RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan telah diundangkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 serta Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang membawa perubahan dan penyesuaian terhadap sistem pemidanaan, termasuk terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam Undang - undang di luar KUHP;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana dikenal asas *lex favor reo* yaitu asas yang menentukan bahwa apabila terdapat lebih dari satu ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap suatu perbuatan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yang harus diberlakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan asas *lex favor reo* tersebut, meskipun ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap berlaku sebagai ketentuan hukum materiil, namun dalam hal penjatuhan pidananya wajib disesuaikan dengan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - undang Hukum Pidana jo. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa Undang - undang Penyesuaian Pidana tersebut mengandung pengaturan mengenai sistem pemidanaan yang lebih proporsional, memberikan ruang alternatif pemidanaan serta menekankan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat represif, sehingga secara normatif lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan sistem pemidanaan sebelumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pasal I ayat (1): Dalam hal Undang - undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus;

- Pasal II ayat (5) huruf a: Ketentuan pidana dalam Undang - undang selain Undang - undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal:

a. pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;

Bahwa berdasarkan Pasal I ayat (1) UU Penyesuaian, frase "paling singkat 6 (enam) tahun" dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tidak lagi berlaku sebagai batasan wajib minimum. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana penjara minimum 6 (enam) tahun, sepanjang tidak melebihi batas maksimal 20 (dua puluh) tahun. Pengecualian hanya berlaku untuk pidana seumur hidup yang tetap sebagai pilihan tersendiri;

Bahwa berdasarkan Pasal II ayat (5) huruf a UU Penyesuaian, ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang semula bersifat kumulatif wajib (penjara dan denda) diubah menjadi kumulatif alternatif. Hakim berwenang memilih untuk menjatuhkan:

- Hanya pidana penjara (seumur hidup atau waktu tertentu) atau
- Hanya pidana denda atau
- Penjara dan denda secara bersamaan,

sesuai dengan pertimbangan keadilan dalam setiap perkaranya;

Menimbang bahwa karena pasal 114 ayat (2) Undang - undang Narkotika tidak diubah teksnya, besaran denda yang tercantum yaitu denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) ditambah 1/3 (satu pertiga) tetap berlaku sebagai patokan apabila Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan Penerapan Undang - undang Penyesuaian dalam pemidanaan berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang - undang Narkotika merupakan posisi yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa karena:

- Menghilangkan kewajiban minimal 6 (enam) tahun penjara, memberikan ruang untuk pidana yang lebih ringan dan proporsional;
- Memberikan pilihan alternatif sehingga Terdakwa tidak harus menerima kedua jenis pidana (penjara dan denda) secara bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat asas ultimum remedium dengan memberikan diskresi kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang paling tepat sesuai konteks kasus;

Menimbang bahwa Penerapan ini tidak melanggar asas *nullum crimen nulla poena sine lege*, karena:

- Tindak pidana tetap dirumuskan dalam pasal 114 ayat (2) Undang - undang Narkotika;
- Ancaman pidananya tetap ada dalam pasal yang sama;
- Perubahan hanya terletak pada cara penerapan ancaman pidana tersebut, yang diatur secara sah oleh Undang - undang Penyesuaian sebagai *lex specialis* dan *lex posterior*;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dalam memutus perkara tindak pidana narkoba yang termasuk dalam rumusan pasal 114 ayat (2) Undang - undang Narkotika, Hakim harus menggunakan pasal tersebut sebagai dasar pemidanaan, namun menerapkan ancaman pidananya dengan menyesuaikan pada ketentuan pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (5) huruf a Undang - undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yaitu:

1. Menghapus penerapan pidana minimum khusus 6 tahun;
2. Mengubah sistem pemidanaan dari kumulatif wajib menjadi kumulatif alternatif;

Menimbang bahwa oleh karena itu penerapan pasal 114 ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa harus dilakukan dengan merujuk dan menyesuaikan pada ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal I ayat (1) dan pasal II ayat (5) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sepanjang ketentuan tersebut memberikan akibat hukum yang lebih ringan dan menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berimbang terpenuhinya unsur-unsur dakwaan alternatif tersebut, dengan tetap berpedoman pada asas *lex favor reo* sebagai asas fundamental dalam perlindungan hak Terdakwa dalam proses peradilan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa Mjelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal a quo tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas yang terungkap di persidangan, Terdakwa bernama Mat Romli Bin M Rifai dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau ketidakmampuan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar perbuatan menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu narkotika, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke enam perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 25 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa diberi Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 poket oleh Sdr. Nasir (DPO) dengan rincian 15 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjual sebanyak 12 poket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi total yang sudah Terdakwa jual sebanyak 13 poket;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Abah Timin (DPO) untuk memberi kabar kalau sudah menjual 12 poket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi yang ada padanya bersisa 3 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Abah Timin (DPO) bilang “ya udah setorkan ke Nasir uangnya nanti tak kasih lagi, nanti potong Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayaranmu” lalu terdakwa jawab “iya”. Jadi pendapatan terdakwa sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara upah yang terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana upah tersebut diterima 2 hari sekali pada saat menyetorkan uang hasil penjualannya;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Nasir (DPO) di gapura dekat dengan rumah Terdakwa di Jl Karang Tembok Gg 4 No 22 B Rt/007 Rw/004 Kel/Ds Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya untuk menyetorkan uang hasil penjualan sekaligus mengambil lagi Narkotika Jenis Sabu dimana saat itu terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena telah di potong upah terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat lagi Narkotika jenis Sabu dari Sdr. NASIR (DPO) sebanyak 30 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total Narkotika sabu yang berada pada terdakwa sebanyak 33 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 14.00 WIB menjual lagi sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB terdakwa menjual lagi 2 poket dengan rincian 1 poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pada pukul 17.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 1 poket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi pendapatan terdakwa sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 poket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 WIB menjual lagi sebanyak 3 poket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



menjual seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada teman-temannya. Jadi pendapatan terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menelepon Sdr. Nasir (DPO) dan memberitahukan perihal sisa Narkotika jenis Sabu yang berada ditangannya adalah sebanyak 38 poket dengan rincian 25 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 13 poket seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Nasir (DPO) di gapura dekat dengan rumah terdakwa dan saat itu terdakwa diberi 1 poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor ± 20 gram, sehingga total Narkotika Jenis Sabu yang berada pada terdakwa adalah sebanyak 39 poket Narkotika Jenis Sabu dengan rincian 1 poket dengan berat kotor ± 20 gram, 25 poket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 13 poket harga Rp.150.000,- Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rico Dwirinanda Cahya dan Saksi Yuyut Teguh Riyanto S.H. yang merupakan Petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekitar jam 15.30 WIB didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Karang Tembok Gg 4 No 22 B RT 07 RW 04 Desa Pegirian Kec Semampir Kota Surabaya;

Menimbang bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 39 Klip plastic dengan total berat kotor $\pm 32,27$ (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) gram yang dimasukkan Terdakwa ke dalam lemari bajunya yang berada di dalam kamar Terdakwa dengan rincian 1 (satu) poket plastic narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 20,14$ (dua puluh koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic Klip A berisi 13 poket plastic klip dengan berat kotor total $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram dan 1 bungkus plastic klip B berisi 25 klip dengan berat kotor total $\pm 7,82$ (tujuh koma delapan puluh dua) gram, 1 buah timbangan elektrik, 3 buah dompet dengan rincian 2 buah berwarna pink (sedang dan kecil) dan 1 buah berwarna hitam, 3 bungkus plastik klip, 2 buah sendok sabu dari sedotan, 1 buah korek api, Uang tunai sebanyak Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) uang hasil penjualan, dan 1 buah hp merk redmi warna biru dengan nomor simcard 083186565654;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti berupa 39 (Tiga puluh sembilan) kantong plastik sabu telah diperiksa di Laboratoris Kriminal dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07170/NNF/2025, pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantri Cahyani, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23404/2025/NNF s/d 23442/2025/NNF berupa 39 (Tiga puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 22,421 (dua puluh dua koma empat dua satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima sabu dari Sdr. Abah Timin (DPO) melalui perantara Sdr. Nasir (DPO) sebanyak 39 plastik klip, total berat kotor $\pm$ 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) gram, kemudian Terdakwa telah menjual dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dimana terdakwa dalam melakukan kegiatan membeli dan menjual tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang - undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip dengan total berat bersih 22,421 (dua puluh dua koma empat dua satu) gram dari berat kotor $\pm$ 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah dompet, 2 buah berwarna pink (sedang & kecil) dan 1 buah berwarna hitam (tanpa merk);
- 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebanyak Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). pecahan Rp.100.000,00 ada 9 lembar dan Rp.50.000,00 ada 1 lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna biru dengan nomor simcard 083186565654. Imei 861329053154002 dan 861329053154010;

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis untuk itu barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya serta dapat merusak mental generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana secara proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 KUHP, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, khususnya norma hukum yang melindungi generasi muda dari kehancuran mental akibat penyalahgunaan narkoba;
- Memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan, agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif dan bebas dari ketergantungan narkoba;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan keseimbangan, termasuk rasa aman masyarakat yang terganggu oleh peredaran gelap narkoba;
- Menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa, akan besarnya bahaya dan dampak sosial dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 KUHP, dalam menentukan pidana, Majelis Hakim telah memperhatikan secara mendalam:

- Tingkat kesalahan dan sikap batin Terdakwa, yang dengan sadar dan sukarela terlibat dalam peredaran gelap narkoba, suatu kejahatan yang oleh yurisprudensi tetap dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa;
- Cara melakukan tindak pidana, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dan upaya untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum;
- Dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, yang bersifat luas, sistematis, dan merusak, terutama terhadap kesehatan fisik dan mental generasi muda sebagai penerus bangsa, serta menimbulkan ketakutan dan keresahan sosial;
- Sikap Terdakwa setelah perbuatan, termasuk apakah mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan dan kooperatif selama proses persidangan, atau sebaliknya;
- Keadaan pribadi Terdakwa, meliputi latar belakang, riwayat sosial, dan potensi untuk dibina, namun dengan tidak mengabaikan pertimbangan utama berupa perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 53 KUHP, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keseimbangan yang adil antara:

- Kepentingan perlindungan masyarakat, yang dalam konteks tindak pidana narkoba merupakan kepentingan yang sangat mendesak dan fundamental, mengingat sifat kejahatan ini yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan masa depan generasi muda; dan
- Kepentingan pembinaan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat pembalasan (*retributif*), namun juga diarahkan untuk memperbaiki diri Terdakwa (*rehabilitatif*) dan mencegah pengulangan kejahatan (*preventif*);

Menimbang bahwa meskipun KUHP Nasional membuka ruang penerapan pidana non-pemenuh (seperti pidana pengawasan atau denda) dalam hal-hal tertentu, namun dengan memperhatikan secara khusus:

- Sifat dan karakteristik tindak pidana narkoba sebagai *extraordinary crime* yang dampak kerusakannya bersifat masif dan multi-dimensi;
- Kebijakan hukum Nasional dan komitmen internasional dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang menempatkan kejahatan ini sebagai prioritas pemberantasan;
- Kebutuhan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) baik secara khusus bagi Terdakwa maupun secara umum bagi masyarakat;
- Rasa keadilan masyarakat yang sangat dirugikan oleh maraknya peredaran narkoba;

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk jenis tindak pidana ini, pidana penjara merupakan pilihan yang tepat dan diperlukan. Namun, penerapannya tetap harus dalam batas-batas yang proporsional dan individual, sesuai dengan peran serta tingkat keterlibatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara komprehensif seluruh pedoman pidana tersebut di atas, serta dengan kesadaran penuh akan beratnya dampak sosial dari tindak pidana narkoba, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tersebut dirasa sepadan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sekaligus mencerminkan sikap tegas hukum terhadap setiap perbuatan yang turut serta merusak mental dan masa depan generasi muda bangsa melalui peredaran narkoba;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa supaya dijatuhi hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Kategori VI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana denda tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan secara komprehensif tidak hanya unsur pembuktian kesalahan Terdakwa, tetapi juga asas-asas hukum pidana yang berlaku, perkembangan Peraturan perundang-undangan terkini, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap perkara ini dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran II Undang - undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa rumusan ancaman pidana "*dan/atau*" dalam ketentuan tersebut secara tegas memberikan pilihan alternatif kepada Hakim untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau kedua-duanya secara bersamaan, sesuai dengan pertimbangan keadilan dalam setiap perkara konkret;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan telah memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan asas *lex favor reo* sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengharuskan penerapan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa, yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini adalah ketentuan baru yang memberikan alternatif pemidanaan dibandingkan dengan ketentuan lama yang bersifat kumulatif wajib;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan pribadi Terdakwa yang masih muda, kondisi ekonomi keluarga yang tergolong kurang mampu, dan Terdakwa pernah dihukum serta barang bukti yang ada pada Terdakwa berjumlah banyak sehingga Majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang lamanya dan besaran denda akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAT ROMLI BIN M RIFAI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda Kategori VI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip dengan total berat bersih 22,421 (dua puluh dua koma empat dua satu) gram dari berat kotor $\pm$ 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah dompet, 2 buah berwarna pink (sedang & kecil) dan 1 buah berwarna hitam (tanpa merk);
- 3 (tiga) bungkus plastic klip;
- 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebanyak Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). pecahan Rp.100.000,00 ada 9 lembar dan Rp.50.000,00 ada 1 lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna biru dengan nomor simcard 083186565654. Imei 861329053154002 dan 861329053154010;

Di rampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., Ristanti Rahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reihan Novandana Syanur Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 2886/Pid.Sus/2025/PN Sby